

次のアからオまでの各記述は、刑事訴訟法の各規定の要旨を記述したものである。これらの各記述中の()内からそれぞれ適切なものを選んだ場合、aが正しいものには1を、bが正しいものには2を選びなさい。

- ア. 検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から(a. 24 b. 48)時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
- イ. 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、被疑者の勾留の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて(a. 10 b. 20)日を超えることができない。
- ウ. 検察官は、死刑又は無期若しくは長期(a. 3 b. 5)年以上の拘禁刑にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。(改)
- エ. 被告人の勾留の期間は、公訴の提起があった日から(a. 1 b. 2)箇月とする。
- オ. 控訴の提起期間は、(a. 7 b. 14)日とする。

No334

刑事手続の期間

正答率

予備H28-18

正解

ア 2

イ 1

ウ 1

エ 2

オ 2

47%

ア bが正しい

204条1項本文。検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。本条は、203条との権衡及び実際の必要性を考慮し、48時間以内と規定したものである。したがって、本記述の空欄には、「b. 48」が入る。

イ aが正しい

208条2項。裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間〔注：起訴前勾留の期間、10日間〕を延長することができる。この期間の延長は、通じて10日を超えることができない。本条は、被疑者勾留が被疑者の取調べのためのものであるから、10日間の勾留期間は事件の終局処理に必要な捜査期間ということができ、更に捜査を遂げなければ終局処理ができないやむを得ない事由があることを考慮して通じて10日間の延長期間を規定したものである。したがって、本記述の空欄には、「a. 10」が入る。

ウ aが正しい

210条1項前段。検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の拘禁刑にあたる罪を犯したことを疑うに足る十分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。緊急逮捕を令状による逮捕と解する立場によれば、本条が長期3年以上の拘禁刑の罪種に限定したのは、立法政策的配慮に基づくものと考えられている。したがって、本記述の空欄には、「a. 3」が入る。

エ bが正しい

60条2項本文。被告人の勾留の期間は、公訴の提起があった日から2か月とする。本条は、被告人勾留が被告人の公判廷への出頭確保と罪証隠滅の防止という審判上の理由と有罪判決がなされた場合の刑の執行のための身柄の確保のため、勾留期間を原則として2か月と規定したものである。したがって、本記述の空欄には、「b. 2」が入る。

オ bが正しい

373条。控訴の提起期間は、14日とする。本条は、被告人に十分な熟慮期間を与え、被告人の上訴権を尊重するため14日と規定したものである。したがって、本記述の空欄には、「b. 14」が入る。